INVITACIÓN Y TEXTO MODELO

Invitación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los tribunales superiores de provincia a organizar juzgados y expediente digital para la insolvencia de personas y pequeñas empresas

Notas del Poder Ejecutivo que invitan a la Corte Suprema (justicia nacional en lo comercial) y a los tribunales superiores de provincia y de la Ciudad a asignar juzgados o secretarías, tramitar en forma electrónica e interoperable con la plataforma nacional, celebrar audiencias a distancia, aprobar formularios y publicar estadísticas de los procedimientos de «Ley de segunda oportunidad: insolvencia de las personas humanas, concurso preventivo simplificado y prevención del sobreendeudamiento», con un texto modelo de acordada.

Propuesta 31: Segunda oportunidad para familias y pymes endeudadas
Cuándo: Fase I (año 1), con la sanción de «Ley de segunda oportunidad: insolvencia de las personas humanas, concurso preventivo simplificado y prevención del sobreendeudamiento»; los juzgados deben estar asignados al entrar en vigencia la ley (180 días).
Trámite: No aplica (acordadas de la Corte Suprema y de los tribunales superiores; organización judicial local).

Por ello, ACORDARON:

Notas del Poder Ejecutivo nacional

ARTÍCULO 1°.- Nota a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Buenos Aires, [fecha].

Al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. a fin de proponer a esa Corte, con pleno respeto de su independencia y de sus atribuciones, la adopción de medidas de organización para que los procedimientos de la Ley N° [—] de segunda oportunidad y el concurso preventivo simplificado de los artículos 288 a 289 quater de la Ley N° 24.522 tramiten con rapidez en la justicia nacional en lo comercial.

La ley crea una conciliación extrajudicial gratuita y digital para las personas humanas sobreendeudadas, cuyo resultado se homologa judicialmente, y un procedimiento judicial con plazos breves para los casos sin acuerdo. Su eficacia depende de que la homologación y el control de los planes se resuelvan en días, con expediente electrónico y comunicación directa con la plataforma que administra el Poder Ejecutivo nacional.

Se acompaña, como anexo, un texto modelo de acordada que esa Corte podrá considerar, adaptar o desestimar, con intervención de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y del Consejo de la Magistratura en lo que corresponda a sus competencias. El Poder Ejecutivo nacional ofrece la interoperabilidad de la plataforma, sin costo para el Poder Judicial, y la capacitación de su personal.

Saludo a V.E. con distinguida consideración.

ARTÍCULO 2°.- Nota a los tribunales superiores de provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires, [fecha].

Al señor Presidente del [Superior Tribunal de Justicia / Corte Suprema de Justicia] de la Provincia de [Provincia]

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a V.E., con pleno respeto de la autonomía provincial y de la independencia judicial, para invitar a ese Tribunal, en el marco del artículo 31 de la Ley N° [—] de segunda oportunidad, a asignar juzgados o secretarías a los procedimientos de insolvencia de las personas humanas y al concurso preventivo simplificado, y a integrar su expediente electrónico con la plataforma nacional de conciliación. Se acompaña como referencia el mismo texto modelo de acordada propuesto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Copia de la presente se remite a la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Saludo a V.E. con distinguida consideración.

Anexo – Texto modelo de acordada

ARTÍCULO 3°.- Encabezamiento y considerandos. ACORDADA N° [—]/[año]. En [ciudad], a los [—] días del mes de [—] del año [—], los señores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

I) Que la Ley N° [—] de segunda oportunidad creó un régimen de insolvencia de las personas humanas sobreendeudadas, con conciliación extrajudicial, homologación judicial de los planes y un procedimiento judicial con plazos breves, y estableció un concurso preventivo simplificado para las micro y pequeñas empresas, de trámite electrónico.

II) Que la Ley N° 26.685 autorizó la utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones y domicilios electrónicos en los procesos judiciales.

III) Que la eficacia de esos procedimientos exige que se resuelvan en los plazos de la ley, con expediente electrónico y comunicación directa con la plataforma nacional de conciliación.

Por ello, ACORDARON:

ARTÍCULO 4°.- Punto 1°. Asignar a [los juzgados / las secretarías] que determine [la Cámara de Apelaciones con competencia comercial / este Tribunal], según la carga de trabajo de cada circunscripción, la tramitación de los procedimientos de la Ley N° [—] de segunda oportunidad y de los concursos preventivos simplificados.

ARTÍCULO 5°.- Punto 2°. Disponer que esos procedimientos tramiten íntegramente en forma electrónica, que las remisiones de la plataforma nacional de conciliación se reciban por interoperabilidad con el sistema de gestión de causas y que las resoluciones de homologación, apertura, incumplimiento y liberación se comuniquen a la plataforma en forma automática.

ARTÍCULO 6°.- Punto 3°. Disponer que las audiencias de esos procedimientos puedan celebrarse a distancia y que la persona deudora pueda actuar sin patrocinio letrado en la homologación del plan acordado, sin perjuicio de su derecho a la asistencia de la defensa pública.

ARTÍCULO 7°.- Punto 4°. Aprobar formularios y modelos de resolución para la homologación del plan acordado, la apertura del procedimiento judicial, el plan judicial, la liberación y la petición del concurso preventivo simplificado.

ARTÍCULO 8°.- Punto 5°. Publicar cada trimestre, por juzgado y en formato abierto, la cantidad de procedimientos ingresados, homologados, con plan judicial, liquidados y con liberación, y la duración de cada etapa.

ARTÍCULO 9°.- Punto 6°. Disponer la capacitación de magistrados y funcionarios, en coordinación con la autoridad de aplicación de la Ley N° [—] de segunda oportunidad, que la ofrece sin costo.

ARTÍCULO 10°.- Punto 7°. La presente regirá desde la entrada en vigencia de la Ley N° [—] de segunda oportunidad. Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunique y se registre.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app